

輔英科技大學教職員工工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法

102年12月25日102學年度第5次行政會議通過
103年1月17日102學年度第1次校務會議通過
108年5月15日107學年度第9次行政會議修正通過
108年6月19日107學年度第2次校務會議修正通過
112年6月14日111學年度第10次行政會議修正通過
112年10月25日112學年度第1次臨時校務會議修正通過
114年6月26日113學年度第10次行政會議審議通過
114年10月22日114學年度第1次臨時校務會議審議通過

- 第一條 輔英科技大學（以下簡稱本校）為提供受僱者及求職者免於性騷擾之工作及服務環境，並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以維護當事人權益及隱私，依勞動部頒布之「性別平等工作法」、「工作場所性騷擾防治措施準則」訂定「輔英科技大學教職員工工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」（以下簡稱本辦法）。
- 第二條 本辦法適用於本校各級主管對於其所屬專、兼任教職員工(含編制外人員，以下簡稱員工)，或員工相互間及與求職者間，或與本校有共同作業或業務往來關係者，發生之性騷擾事件，除法令另有規定者外，悉依本辦法辦理。
- 第三條 本校各級主管對於其所屬員工，或教職員工相互間及與求職者間，不得有下列之行為：
- 一、以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其他員工造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。
 - 二、主管對下屬或求職者以明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，做為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲之交換條件。
- 第四條 性騷擾之調查認定，除依性別平等工作法第十二條第一項至第四項規定認定外，並得綜合審酌下列各款情形：
- 一、不適當之凝視、觸摸、擁抱、親吻、嗅聞他人身體任何部位；強行使他人對自己身體任何部位為之，亦同。
 - 二、寄送、留置、展示或播送性要求、具有性意味或性別歧視之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品。
 - 三、反覆或持續違反意願之跟隨或追求行為。
- 第五條 本校應設置性騷擾申訴電話、傳真、專用電子信箱，並將相關資訊於工作場所顯著之處公開揭示，且指定人事室為負責性騷擾之申訴、調查及處理之行政窗口。本校校長涉及性別平等工作法之性騷擾事件者，申訴人應向教育部提出申訴，其處理程序依教育部相關規定辦理。
- 本校為防治性騷擾行為發生，應推動性騷擾防治措施及工作如下：
- 一、以學校網頁、適當集會或電子郵件等各種傳遞訊息之機會與方式，加強對員工有關性騷擾防治措施及申訴管道之宣導，並頒布禁止工作場所性騷擾之書面聲明。

二、員工應接受性騷擾防治之教育訓練。

三、擔任主管職務以及參與性騷擾申訴事件之處理、調查及決議人員，每年應定期接受相關教育訓練。

四、前款教育訓練，針對前項指定之人員或單位成員，本校校長及擔任主管職務者，優先實施。

第六條 本校於知悉有性騷擾情形時，將採取立即有效之糾正及補救措施如下：

一、因接獲被害人申訴而知悉性騷擾之情形時：

(一) 考量申訴人意願，採取適當之隔離措施，避免申訴人受性騷擾情形再度發生，並不得對申訴人之薪資等勞動條件作不利之變更。

(二) 對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務。

(三) 啟動調查程序，對性騷擾事件之相關人員進行訪談或適當之調查程序。

(四) 被申訴人為單位主管、計畫主持人或其他具權勢地位者，且情節重大，於進行調查期間有先行停止或調整職務之必要時，得暫時停止或調整被申訴人之職務；經調查未認定為性騷擾者，停止職務期間之薪資，應予補發。

(五) 性騷擾行為經查證屬實，將視情節輕重對行為人為適當之懲戒或處理。情節重大者，本校得依相關規定，不經預告終止聘任契約。

(六) 如經證實有惡意虛構之事實者，依本校相關規定，對申訴人為適當之懲戒或處理。

二、非因前款情形而知悉性騷擾事件時：

(一) 訪談相關人員，就相關事實進行必要之釐清及查證。

(二) 告知被害人得主張之權益及各種救濟途徑，並依其意願協助其提起申訴。

(三) 對相關人員適度調整工作內容或工作場所。

(四) 依被害人意願，提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商處理、社會福利資源及其他必要之服務。

本校因接獲被害人陳述而知悉性騷擾事件，而被害人無提起申訴意願者，本校仍將依前項第二款規定，採取立即有效之糾正及補救措施。

本校因申訴人或被害人之請求，將提供至少二次之心理諮商協助。

第七條 性騷擾之被害人或行為人之一方非本校之員工，但與本校有共同作業或業務往來關係者，本校於知悉性騷擾情形時，依下列規定採取前條所定立即有效之糾正及補救措施：

一、以書面、傳真、口頭或其他電子資料傳輸方式，通知他方雇主共同協商解決或補救辦法。

二、保護當事人之隱私及其他人格法益。

第八條 本校為處理性騷擾申訴案，設置教職員工性騷擾申訴調查委員會(以下簡稱申調會，本會非為常設單位)，並置委員5人，除人事室主任為當然委員外，其餘委員

由校長就申訴個案指定或遴聘本校在職員工或校外人士擔任，其中應有具備性別意識者2名，外部專業人士應至少1人；且女性委員應占委員總數二分之一以上。申調會由校長指定其中一位委員為召集人，並主持會議。

第九條 性騷擾之申訴，得以言詞、書面或電子郵件提出申訴。其以言詞或電子郵件提出為之者，受理之人員或單位應作成紀錄，並向申訴人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後，由其簽名或蓋章。

前項書面或言詞、電子郵件作成之紀錄，應載明下列事項：

- 一、申訴人姓名、服務單位及職稱、住居所、聯絡電話、申訴日期。
- 二、有法定代理人或委任代理人者，應檢附委任書，並載明其姓名、住居所、聯絡電話。
- 三、性騷擾事件發生及知悉之時間、申訴日期。
- 四、申訴之事實內容及相關證據。

申訴書或言詞作成之紀錄不合前項規定，而其情形可補正者，應通知申訴人於14日內補正。

第十條 申訴人向本校提出性騷擾之申訴時，得於本校決議通知書送達前，以書面撤回其申訴；申訴經撤回者，不得就同一事由再為申訴。但申訴人撤回申訴後，同一事由如發生新事實或發現新證據，仍得再提出申訴

第十一條 本校接獲性騷擾申訴案後，將秉持客觀、公正、專業之原則進行調查，調查過程應保護當事人之隱私及其他人格法益。

本校處理前項申訴案時，除應設申調會外，並應組成申訴調查小組調查之，其成員應有具備性別意識之外部專業人士。

申訴調查小組調查之結果，其內容應包括下列事項，並移送申調會審議：

- 一、性騷擾申訴事件之案由，包括當事人敘述。
- 二、調查訪談過程紀錄，包括日期及對象。
- 三、事實認定及理由。
- 四、處理建議。

第十二條 參與性騷擾申訴事件之處理、調查及決議人員，應保護當事人與受邀協助調查之個人隱私，及其他人格法益；對其姓名或其他足以辨識身分之資料，除有調查之必要或基於公共安全之考量外，應予保密，且不得偽造、變造、湮滅或隱匿工作場所性騷擾事件之證據。

違反前項規定者，召集人將終止其參與該性騷擾申訴事件，本校並得視其情節依相關規定予以懲處及追究相關責任，並解除其選、聘任。

第十三條 參與性騷擾申訴事件之處理、調查及決議人員，其本人為申訴人、被申訴人，或與申訴人、被申訴人有配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內之姻親或家長、家屬關係者，應自行迴避。

有下列各款情形之一者，當事人得向本校申請令其迴避；被申請迴避之人員，對於該申請得提出意見書：

一、有前項所定之情形而不自行迴避者。

二、雖不具前項關係，但因有具體事實，足認其執行調查有偏頗之虞者。

被申請迴避之人員，在本校就該申請事件為準許或駁回之決定前，應停止處理、調查或決議工作。但有急迫情形，仍得為必要處置。

第一項人員應自行迴避而不迴避，而未經申訴人或被申訴人申請迴避者，由本校命其迴避。

第十四條 申調會應有成員半數以上出席始得開會，並應有半數以上之出席成員之同意始得作成決議，可否同數時取決於主席。

申調會召開會議時，得通知當事人及關係人到場說明，給予當事人充分陳述意見及答辯機會，除有詢問當事人之必要外，應避免重複詢問，並得邀請具相關學識經驗者協助。

申調會應參考申訴調查小組之調查結果，為附理由之決議，並得作成懲戒或其他處理之建議；其決議，應以書面通知申訴人及被申訴人。

第十五條 本校自接獲性騷擾申訴之翌日起二個月內結案；必要時，得延長一個月，並通知當事人。

申訴人如認本校未處理或不服本校所為調查或懲戒結果，申訴人得依性別平等工作法第三十二條之一規定，向高雄市政府提起申訴。

申訴人如認本校於知悉性騷擾情形時，未採取立即有效之糾正及補救措施者，得依「性別平等工作法」第三十四條第一項規定，向高雄市政府提起申訴。

第十六條 對已進入司法程序之性騷擾申訴，經申訴人同意後，得決議暫緩調查及決議，其期間不受前條第一項規定之限制。

第十七條 性騷擾行為經調查屬實，本校將視情節輕重，對性騷擾行為人，由人事室依本校相關規定提送教師評審委員會、職員工評審委員會或勞資會議為適當之懲戒或處理，並按勞動部規定之內容及方式，通知高雄市政府。如涉及刑事責任時，本校並將協助申訴人提出告訴。

依性別平等工作法第二十七條第一項及第二項，本校與性騷擾行為人連帶負損害賠償責任時，於本校賠償被害人損害後，對於性騷擾行為人，有求償權。

第十八條 本校對性騷擾之行為應採取追蹤、考核及監督，以確保懲戒或處理措施有效執行，避免相同事件或報復情事發生。

第十九條 本辦法如有未盡事宜，悉依勞動部「性別平等工作法」、「工作場所性騷擾防治措施準則」、「僱用員工五百人以上事業單位工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範範本」、「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」暨相關規定辦理。

第二十條 本辦法經行政會議、校務會議通過，經校長核定後發布實施；修正時亦同。